مسألتان في التيمم

المسألة الأولى: هل يمكن أن يوجد في التيمم نقلتان لا ترتيب بينهما؟

هذا يترتب على تفسير معنى النقل، وهو يطلق على أمور أولها ضرب الأرض ونحوها وآخرها وصول التراب إلى العضو، وقد يُجعل ما بين ذلك نقلًا جديدًا بتجديد النية، كما لو أحدث بعد ضرب الأرض ثم جدَّد النية في أثناء الرفع بأن نوى نقل التراب من الراحتين إلى الوجه.

وعبارة ابن حجر في التحفة (١/ ٣٥٧): «(نقلُ التراب) أي: تحويلُه من نحو الأرض أو الهواء إلى العضو المسموح: بنفس ذلك العضو - كأن معَّك وجهه ويديه بالأرض، ولا بدَّ من الترتيب حقيقة؛ إذ لا يمكن تقديره هنا - أو بغيره: مِن مأذونه، أو مِن نفسه كأن أخذ ما سفته الريح من الهواء أو من الوجه ثم ردَّه إليه، وكأن سفت على يده أو كمِّه ولو قبل الوقت فمسح به بعده؛ لأن النقل به للوجه إنما وُجد بعد الوقت. وأَفْهَم عدُّ النقل ركنًا بطلانه بالحدث قبل مسح الوجه ما لم يجدِّد النية قبل وصول التراب للوجه، لوجود النقل حينئذ».

وعلى هذا فإن كان المراد بالنقل أَخْذَ التراب من الأرض أو غيرِها فلا إشكال في تصوُّر ترتيبه، وإن كان المراد به إيصال التراب إلى العضو فلا يُتصوَّر ترتيبه؛ لأنه متصل بالمسح، والمسح واجب الترتيب بلا خلاف.

واستَشكل ابن قاسم قول المنهاج: «ولا ترتيب في نقله في الأصح، فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه، جاز»، فقال في حاشيته على التحفة: «قوله: (فلو ضرب بيديه) إلخ، قد يُستشكل تفريع ذلك على عدم وجوب ترتيب النقل؛ لأن مسح الوجه باليمنى ثم اليمنى باليسار يتضمن ترتيب النقل؛ إذ في مسح الوجه باليمين نقلٌ بها إليه إن رفعها إليه، أو به منها إن وضعه عليها، وكذا في مسح اليمين باليسار، وقد وُجد أحدهما بعد الآخر. إلا أن يُصوَّر بما إذا وضع اليمين على الوجه واليسار على اليمين دفعة واحدة، ثم مسح الوجه بأن ردَّد اليمين عليه، ثم اليمين بأن ردَّد اليسار عليها - إن صح - أجزأ ذلك، فيرتفع الإشكال».

ويلاحظ عليه أن هذا الإشكال لا يَرِد على النووي؛ لأنه يعني بالنقل أخذ التراب من الأرض أو غيرها، كما هو واضح من سياق كلامه في الفصل، كإيجابه الضربتين مع تجويزه النقل من عضو إلى آخر، فالضربة الأولى هي النقل الأول عند النووي، وقد مسح بها بعد الوجه بعض اليدين، فلم يحصل الترتيب بين العضوين بالنسبة للنقل، وإن حصل بينهما بالنسبة للمسح.

ولا يريد النووي بالنقل مجرد إيصال التراب إلى العضو.

وفي شرح نظم الزبد للشهاب الرملي: «والمراد به: الضرب، كما في المجموع والكفاية».

واعتُرض على النووي بجواز التمعُّك، وليس فيه ضرب الأرض ونحوُه، وله أن يجيب بأنه مستثنى للدليل، وفي النجم الوهاج (١/ ٤٦٢): «ولو تمعك في التراب لعذر جاز جزمًا، وكذا بغير عذر عند الأكثرين؛ لحديث عمار بن ياسر، ولأن القصد إلى التراب قد تحقق بذلك. وقيل: لا يجوز لعدم النقل».

وأجاب عنه في التحفة (١/ ٣٦٣) بأن المراد بالضرب النقلُ ولو بالعضو الممسوح لا حقيقة الضرب.

وقوله: «ولو بالعضو الممسوح» لا يستقيم على قول النووي وغيره ممن ذَهب إلى أن النقل لا يجب ترتيبه؛ لأن أخذ التراب بالعضو الممسوح نفسه هو عين المسح، والمسح واجب الترتيب. فعلى هذا لا يمكن فصلُ النقل عن المسح.

فإن قيل: النقل: إيصال التراب إلى العضو، والمسح هو ترديد التراب على العضو بعد إيصاله إليه.

قلنا: هذا ما يظهر من عبارة ابن قاسم، وتبعه عليه بعض المحشِّين، ولا يستقيم.

وفي التحفة (١/ ٣٦١) تفسير المسح بأنه إيصال التراب إلى العضو، وهو ظاهر.

والترديد لا يجب أصلًا، ومن الفروع الدالة على ذلك:

١- أنهم ذكروا أن الراحتين يحصل مسحُهما بالضرب على الأرض بنية التيمم، ولا ترديد في ذلك، وكذلك وضع اليد على التراب بغير ضرب. ينظر: النهاية (١/ ٣٠٣).

٢- وذكروا أن الخاتم يجب نزعه «لتوقف وصول التراب لمحله على نزعه»، كما في التحفة، وفي النهاية «وإيجابه ليس لعينه، بل لإيصال التراب لما تحته؛ لأنه لا يتأتى غالبًا إلا بالنزع»، ينظر: التحفة (١/ ٣٦٥)، والنهاية (١/ ٣٠٤). وهذا كله ظاهر في أن تفسير المسح بإيصال التراب إلى العضو، بل في النهاية (١/ ٣٠٢): «المقصود إيصال التراب».

٣- وقالوا: «لو رَفع يده في أثناء مسح العضو ثم وضعها، صحَّ على الأصح»، كما في شرح المنهج وغيره، وقال الجمل في حاشيته (١/ ٢١٦): «قوله: (ولو رفع يده) أي: وبها تراب قد مسَّ العضو الممسوح». فعلى هذا لو وضع اليد على موضع من الوجه ثم رفعها ووضعها على موضع آخر وهكذا حتى استوعب، صح تيممه مع انتفاء الترديد.

المسألة الثانية: معنى استدامة النية بين النقل والمسح

قال النووي في نية التيمم: «ويجب قرنها بالنقل، وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح»، قال المحلي وغيره: «(بالنقل) أي: بأوله الحاصل بالضرب».

وعبارة المغني: «(ويجب قرنها) أي: النية (بالنقل) الحاصل بالضرب إلى الوجه؛ لأنه أول الأركان، (وكذا) يجب (استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح)، فلو عزبت قبل المسح لم يكف؛ لأن النقل وإن كان ركنا فهو غير مقصود في نفسه.

قال الإسنوي: والمتجه الاكتفاء باستحضارها عندهما، وإن عزبت بينهما، واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري، وتعليل الرافعي يُفْهِمه، وهذا هو المعتمد، والتعبير بالاستدامة كما قال شيخي جري على الغالب؛ لأن هذا الزمن يسير لا تعزب فيه النية غالبًا. بل لو لم ينو إلا عند إرادة مسح الوجه أجزأه ذلك.. ولا ينافي ذلك قول الأصحاب: يجب قرنها بالنقل؛ لأن المراد النقل المعتدُّ به، وهذا لا يعتد به، فإن النقل المعتد به الآن هو النقل من اليدين إلى الوجه، وقد اقترنت النية به».

قوله: «والتعبير بالاستدامة..» إلخ، قال الشَّبْرَامَلِّسِي على النهاية: «كون التعبير بالاستدامة جريًا على الغالب، وأن عزوبها بين النقل والمسح لا يضر، يُبْعِدُه فرضُ الخلاف بين الصحيح ومقابِله في اعتبار الاستدامة».

وقوله: «لأن المراد النقل المعتدُّ به..» إلخ، يلاحظ عليه أمران:

الأول: أنه يخالف قوله السابق: «الحاصل بالضرب..» إلخ، ولهذا قال ابن قاسم على التحفة: «قوله: (أي بأوله) لا يخفى ما فيه، مع ما تحصَّل مِن أنه لو قرنها قبل مماسة وجهه كفى، وإن خلا عنه أول النقل وما بعده».

الثاني: أنه خروجٌ عن صورة النزاع؛ لأن الكلام إنما كان في النقل الأول الحاصل بالضرب، وأما النقل الثاني الحاصل بالنية المجدَّدة بعد عزوبها فهو مسألة أخرى، فإن أمكن فيه عزوب النية عاد الخلاف. ولهذا قال الشَّبْرَامَلِّسِي على النهاية: «وقوله: (ولا ينافيه..) قد يقال: هو لا يحصِّل الفَرْض؛ لأنه متى جدَّد النية عند إرادة المسح وقبل مماسَّة التراب للوجه اكتُفي بذلك، وإن قلنا: إن عزوب النية مُضِرٌّ؛ لأن النية على الوجه المذكور محصِّلةٌ للنقل». ومعنى (لا يحصِّل الفرض) أنه يخالف الصورة المفروضة للمسألة.

فائدة:

الظاهر أن إيجاب «النقل» في التيمم يراد به اشتراط حصول التيمم بفعلٍ مقصود، فيجب المسح ولا يكفي الانمساح ولو بنية، وهذا بخلاف الوضوء؛ إذ يكفي فيه الانغسال مع النية.

فالواجب هو القصد إلى التراب، بأيِّ وجه حصل، لا خصوص نقل التراب، والقصد هو المذكور في قوله تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا}، أي: اقصدوه. قال السبكي: «ولا شك أن القصد والمسح مدلول عليهما بالآية، وأما النقل فلا تدل عليه»، نقله عنه الدميري (١/ ٤٦٢).

وقد ذكر بعض الأصحاب أن الواجب هو القصد إلى التراب، ونقله القاضي حسين في التعليقة للقاضي حسين (١/ ٤١٠) عن الأصحاب. وفي نهاية المطلب (١/ ١٦٤) في مسألة التمعك: «الأصل قصدُ التراب؛ أخذًا من لفظ التيمم، وقد تحقق ذلك بنقل أعضاء التيمم إلى التراب».

بل إن اعتبار النقل ركنًا مستقلًّا غير حسن؛ لأن حاصل كلامهم أنه لا يوجد فعل مستقل واجب التحصيل يسمى بالنقل، بل الواجب إيصال التراب إلى جميع العضو بأيِّ وسيلة ولو بالعضو الممسوح نفسه، وهذا الإيصال هو المسح الواجب نفسه. فكان التنبيه على حكم الانمساح يغني عن تفريع مسائل النقل والتطويل بإشكالاتها، والله أعلم.

وقد عبَّر ابن رسلان في نظمه بالانمساح، فقال الشهاب الرملي في شرحه: «وقوله: (وانمساح الوجه) أي: مسحه؛ كما عُلم من كون النقل فرضًا».

وفي التعليقة للقاضي حسين (١/ ٣٩٥): «القصد إلى التراب شرط في التيمم، حتى لو وقف في مهبِّ الريح حتى سَفَتْ الريح الترابَ على أعضاء التيمم لا يصح تيممه، بخلاف الوضوء؛ لأن هناك النية شرطٌ لا القصدُ إلى أخذ الماء، وههنا بخلافه، ولكن لا فرق بين أن يقصد إلى أخذ التراب بيده أو بخشبة أو بأيِّ شيء كان، بعد أن وُجِد منه القصد إليه، ولا فرق أيضًا بين أن يأخذ التراب من الأرض أو من الثوب أو من الشجر وغيره».

علَّقها العبد الفقير إلى ربه الودود: حسن بن المعلم داود

مساء الأربعاء ٦ صفر ١٤٤٢ في دار الحديث والسنة بمقديشو